

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 1.0

společnosti Občan plus s.r.o.

Účinné od 29.9.2025

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

- 1.1** Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „**Podmínky**“) jsou součástí Smlouvy, kterou zákazník (dále jen „**Zákazník**“) uzavírá se společností Občan plus s.r.o., se sídlem Březenecká 4808, 430 04 Chomutov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn. C 54558, IČO: 23708549 (dále jen „**Poskytovatel**“). Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti Poskytovatele a Zákazníka vyplývající z právních vztahů mezi nimi v souvislosti s poskytováním Produktu.
- 1.2 Smlouva.** Smlouva mezi Zákazníkem a Poskytovatelem se skládá z následujících částí a uplatní se v následujícím pořadí přednosti:
- 1.2.1** smlouva o poskytování konkrétního Produktu, kterou uzavírá Zákazník s Poskytovatelem a která zejména vymezuje rozsah poskytovaného Produktu a jeho cenu,
- 1.2.2** tyto Podmínky a jejich přílohy, v rozsahu, v jakém jsou aplikovatelné.
- 1.3 Definice.** Pojmy uvozené ve Smlouvě velkým písmenem mají význam, který je jim přiřazen v článku 2 těchto Podmínek.

2 DEFINICE

- 2.1** Níže uvedené pojmy, jsou-li použity v těchto Podmínkách či v jiné části Smlouvy uzavírané mezi Zákazníkem a Poskytovatelem, které jsou uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**Autorský zákon**“ znamená zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

„**Duševní vlastnictví**“ znamená jakékoli a veškeré duševní vlastnictví náležející Poskytovateli v souvislosti s poskytováním Produktu nebo doplňkových služeb dle Smlouvy, a zahrnuje mimo jiné jakákoli práva k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví po celém světě, mj. autorské právo (včetně autorského práva budoucího), patenty, ochranné známky, obchodní firmy, obchodní názvy, domény, webové stránky, obsah webových stránek, design, rysy, grafiky, výtvarné předlohy, obchodní značky, loga, know-how, nápady, vynálezy, vylepšení, systémy, metody, plány, modely, postupy, manuály, strategie, řešení, technická data, vzorce, databáze, obchodní tajemství, počítačový software, zdrojové kódy, objektové kódy, dispozice obvodů, ať už existují či nikoli, a zahrnují veškerá budoucí práva, registrovaná, neregistrovaná nebo registrovatelná dle zákona.

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

„**Podmínky**“ jsou tyto všeobecné obchodní podmínky.

„**Produkt**“ znamená produkt softwarovou platformu (poskytovanou ve formě „SaaS“, tj. Software as a Service), jak je blíže vymezený ve Smlouvě, který Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi.

„**Předpisy kybernetické bezpečnosti**“ znamená platné zákony a předpisy České republiky a Evropské unie upravující podmínky řízení a zabezpečení kybernetické bezpečnosti, včetně směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2555 ze dne 14. prosince 2022 o opatřeních

k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o změně nařízení (EU) č. 910/2014 a směrnice (EU) 2018/1972 a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 (směrnice NIS 2), zákona č. 264/2025 Sb., o kybernetické bezpečnosti a jeho prováděcích právních předpisů.

„**Předpisy ochrany osobních údajů**“ znamená platné zákony a předpisy České republiky a Evropské unie týkající se zpracování osobních údajů, vč. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

„**Strana**“ znamená Poskytovatele a/nebo Zákazníka, společně jako „Strany“.

„**Smlouva**“ znamená úplné ujednání o poskytování Produktu mezi Zákazníkem a Poskytovatelem sjednaných podle ustanovení Občanského zákoníku, jehož nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.

„**Update**“ znamená záplatu (opravný program), vylepšení, novou verzi nebo jiné pozměnění Produktu, obvykle s cílem vylepšit funkčnost Produktu jako celku.

„**Upgrade**“ znamená úpravu Produktu, která primárně poskytuje prodloužení, pozměnění, vylepšení nebo dodatečnou funkčnost v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, a to včetně případných úprav, které reflektují legislativní změny dopadající na užívání Produktu.

„**Vyšší moc**“ znamená jakýkoliv zásah vyšší moci, požáru, povodní, větru, dále nepokoje, válku, dopad terorismu, zásah orgánu veřejné moci, včetně rozhodnutí a zákonných či podzákonných opatření, embargo nebo jakákoliv další událost, kterou zároveň (a) Strana nemůže ovlivnit ani kontrolovat, (b) znemožňuje Straně plnění povinností dle Smlouvy, (c) nevznikla v důsledku porušení povinností dle Podmínek, a (d) které nebylo možné v rozumné a očekávatelné míře předcházet.

„**Zákon o registru smluv**“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3 CENA A PLATBY

- 3.1 Předplatné za Produkt.** Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli cenu za poskytovaný Produkt ve sjednané výši a za podmínek dle Smlouvy. Pokud není stanoveno jinak, Produkt je poskytován na bázi předplatného a ceny jsou placeny vždy předem na sjednané fakturační období.
- 3.2 Cena za Produkt.** Ceny za Produkt jsou zpravidla stanoveny ve formě pravidelného poplatku. Cena za Produkt může rovněž zahrnovat jednorázový poplatek a/nebo jiné poplatky dle dohody Stran.
- 3.3 Fakturační období.** Pokud není stanoveno jinak, Poskytovatel vystaví Zákazníkovi fakturu za poskytovaný Produkt předem na začátku účtovacího období. Pokud je vyúčtování poskytováno zpětně, Poskytovatel vystaví fakturu spolu s vyúčtováním obsahujícím cenu a případně přehled poskytnutých služeb v průběhu účtovacího období. Faktury budou vystavovány a doručovány Zákazníkovi

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 1.0

společnosti Občan plus s.r.o.

Účinné od 29.9.2025

elektronicky.

- 3.4 Předchozí období.** Poskytovatel je oprávněn ve vyúčtování vyúčtovat i cenu za Produkt poskytnutý v předchozích zúčtovacích obdobích, pokud nebyly zahrnuty do předchozích vyúčtování.
- 3.5 DPH.** Veškeré ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty (DPH), k nim bude vždy připočtena zákonná sazba DPH aktuálně platná v okamžiku vystavení faktury.
- 3.6 Splatnost.** Cenu na základě vystavené faktury je Zákazník povinen uhradit na bankovní účet Poskytovatele v termínu splatnosti příslušné faktury, která bude zpravidla čtrnáct (14) dní od doručení faktury Zákazníkovi.
- 3.7 Prodlení s úhradou.** V případě, že Zákazník neuhradí fakturu do třiceti (30) dní od data splatnosti, je Poskytovatel oprávněn provést jakékoliv z následujících opatření, případně všechna tato opatření, a to až do úplného zaplacení: (i) účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazené částky denně, (ii) pozastavit poskytování Produktu v souladu s článkem 12 níže.
- 3.8 Cena za doplňkové služby.** V případě, že si Zákazník sjedná doplňkové služby (odlišné od Produktu), je povinen uhradit Poskytovateli cenu za tyto služby ve sjednané výši a za podmínek stanovených ve Smlouvě. Pokud není stanoveno jinak, cena za doplňkové služby je hrazena formou jednorázového poplatku na základě faktury, kterou Poskytovatel vystaví Zákazníkovi. Ustanovení čl. 3.5 až 3.7 výše se na hrazení ceny za doplňkové služby použijí přiměřeně.

4 VZNIK A ZÁVAZNOST SMLOUVY

- 4.1 Aktuální Podmínky.** Uzavřením Smlouvy Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami. Aktuální znění Podmínek je dostupné na webových stránkách Poskytovatele a tvoří nedílnou součást Smlouvy.
- 4.2 Oprávnění uzavřít Smlouvu.** Uzavřením Smlouvy Zákazník prohlašuje, že je oprávněn Smlouvu uzavřít, zejména, že získal veškeré nezbytné souhlasy k uzavření této Smlouvy.
- 4.3 Účinnost Smlouvy.** Pokud se smluvní Strany nedohodnou jinak nebo pokud není stanovena pozdější účinnost, Smlouva vzniká a stává se platnou a účinnou okamžikem podpisu poslední z obou smluvních Stran.
- 4.4 Registr smluv.** V případě, že Smlouva podléhá zveřejnění podle Zákona o registru smluv, Zákazník je povinen toto zveřejnění zajistit. V takovém případě nabývá Smlouva účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle platných právních předpisů.
- 4.5 Okamžik zahájení poskytování Produktu.** Poskytování Produktu je zahájeno dnem faktického zpřístupnění Produktu Zákazníkovi ze strany Poskytovatele, ke kterému může dojít po dni účinnosti Smlouvy (např. v závislosti na implementaci konkrétního Produktu a/nebo v závislosti na proškolení zaměstnanců Zákazníka). Od tohoto dne vzniká Zákazníkovi povinnost hradit cenu Produktu a Poskytovateli vzniká povinnost poskytovat Produkt dle Smlouvy.
- 4.6 Okamžik zahájení poskytování doplňkových služeb.** Není-li sjednáno jinak, jsou doplňkové služby poskytovány po úhradě jejich příslušné ceny v souladu s čl. 3.8.

5 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

- 5.1 Doba trvání Smlouvy.** Smlouva se uzavírá na dobu provozu Produktu dle Smlouvy.
- 5.2 Výpověď Smlouvy.** Každá ze smluvních Stran je oprávněna vypovědět Smlouvu s šesti (6) měsíční výpovědní dobou, a to i bez udání důvodu. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé smluvní Straně.

6 TECHNICKÁ PODPORA

- 6.1 Technická podpora.** Poskytovatel poskytuje technickou podporu pro řešení technických potíží spojených s Produktem. Poskytování technické podpory může být zpoplatněno podle aktuálního ceníku Poskytovatele.

7 DOSTUPNOST (SLA)

- 7.1 Garantovaná dostupnost Produktu (SLA).** Pokud je pro daný Produkt relevantní, Poskytovatel se zavazuje poskytovat Produkt s 99,45 % dostupností počítanou vždy za daný kalendářní měsíc. Pro vyloučení pochybností, závazek dostupnosti Produktu podle tohoto článku se neuplatní v případě a po dobu, kdy je Produkt poskytován ve zkušebním provozu.
- 7.2 Dostupnost Produktu – výjimky z SLA.** Aniž by tím Poskytovateli vznikla jakákoliv odpovědnost a bez ohledu na garantovanou dostupnost v článku 7.1 výše, Produkt může být nedostupný:
- 7.2.1** z důvodu plánované údržby nebo úpravy, a to především za účelem ochrany bezpečnosti a integrity Produktu; pokud to bude přiměřeně možné, Poskytovatel takové pozastavení předem oznámí,
- 7.2.2** z důvodů událostmi mimo kontrolu Poskytovatele, zejména pak Vyšší mocí, objektivní faktickou nemožností plnění nebo nedostupnými službami poskytovanými třetími stranami (zejména dostupností internetového připojení nebo energií).
- 7.3 Následky nesplnění SLA.** V případě, že Produkt nebude dostupný v souladu s článkem 7.1 a zároveň se nebude jednat o nedostupnost stanovenou v článku 7.2 výše, vzniká Klientovi právo na poskytnutí slevy z vyúčtování na další příslušné zúčtovací období odpovídající míře nedostupnosti Produktu v daném kalendářním měsíci. Maximální výše slevy, která Klientovi může za daný kalendářní měsíc vzniknout, odpovídá 100 % měsíčního poplatku za Produkt. Jedná se o jediné možné odškodnění související s poskytováním Produktu.

8 OCHRANA OSOBNÍCH A ZÁKAZNICKÝCH ÚDAJŮ

- 8.1 Ochrana údajů.** Pro zpracování osobních údajů nebo jiných údajů poskytnutých Zákazníkem se uplatní podmínky dle Přílohy 1 (Ochrana dat) těchto Podmínek.
- 8.2 Ochrana údajů podle Předpisů ochrany osobních údajů.** Poskytovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů zpracovávaných Zákazníkem. Příloha č. 1 (Ochrana dat) těchto Podmínek, představuje zpracovatelskou smlouvu ve smyslu článku 28 obecného nařízení o ochraně osobních

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 1.0

společnosti Občan plus s.r.o.

Účinné od 29.9.2025

údajů.

8.3 Ochrana údajů podle Předpisů kybernetické bezpečnosti. Poskytovatel při poskytování Produktu zohledňuje význam kybernetické bezpečnosti a bere v úvahu aplikovatelné požadavky na řízení dodavatelů, které se mohou vztahovat na Zákazníka. Smluvní závazky v oblasti kybernetické bezpečnosti jsou součástí Přílohy č. 1 (Ochrana dat) těchto Podmínek.

8.4 Soulad s předpisy o ochraně údajů. Každá ze Stran je zodpovědná za vlastní soulad s Předpisy ochrany osobních údajů nebo Předpisy kybernetické bezpečnosti, a to zejména v rozsahu této Smlouvy. Pokud není stanoveno jinak, Zákazník je povinen zajistit pro sebe i vůči Poskytovateli veškerou nezbytnou dokumentaci, splnění informační či jiné povinnosti v souladu s Předpisy ochrany osobních údajů či Předpisy kybernetické bezpečnosti tak, aby Poskytovatel byl v plné míře oprávněn zpracovávat a shromažďovat veškeré osobní údaje nebo zákaznické údaje zpřístupněné za účelem poskytování Produktu.

9 ZMĚNY SMLOUVY

9.1 Změny Smlouvy. S výjimkou změn dle tohoto článku 9 budou jakékoliv dodatky této Smlouvy uzavírány mezi Stranami v písemné podobě.

9.2 Změna Smlouvy ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, nebo doplňovat, a to zejména v následujících případech: (i) dojde ke změně právních předpisů, (ii) dojde k zavedení nových produktů, služeb či technologií, (iii) Poskytovatel upraví aplikovatelné ceny dle Smlouvy; pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatele je oprávněn upravit ceny dle Smlouvy vždy jedenkrát za kalendářní rok, (iv) dojde ke změně způsobu účtování, (v) změna je nezbytná na základě rozhodnutí příslušných dozorových orgánů či na základě soudního rozhodnutí, (vi) dojde k objednávce dalších služeb Zákazníkem.

9.3 Oznámení změny. Poskytovatel je povinen Zákazníka o změnách Smlouvy informovat písemným oznámením zaslaným Zákazníkovi (pro tyto účely se písemným oznámením rozumí rovněž datová schránka či email), a to nejméně šest (6) měsíců před nabytím účinnosti těchto změn. Toto ustanovení se neuplatní v případě změny vyplývající z dodatečného sjednání doplňkových služeb Zákazníkem po účinnosti Smlouvy.

9.4 Účinnost změn. V případě, že Zákazník nedoručí výpověď Smlouvy v souladu s článkem 9.5 níže, změny Smlouvy nabývají vůči Zákazníkovi účinnosti k datu určeném Poskytovatelem jako datum účinnosti změny Smlouvy. V případě, že nebude stanoveno jinak, změna Smlouvy nabude účinnosti šest (6) měsíců od oznámení takové změny. Bez ohledu na výše uvedené nabývají změny vyplývající z dodatečného sjednání doplňkových služeb po účinnosti Smlouvy účinnosti objednávky těchto služeb ze strany Zákazníka Poskytovateli.

9.5 Nesouhlas se změnou. Pokud Zákazník se změnami nesouhlasí, je oprávněn změny odmítnout a vypovědět Smlouvu písemným oznámením, které Poskytovateli doručí nejpozději do jednoho (1) měsíce před nabytím účinnosti změn. Smlouva v takovém případě zanikne ke dni účinnosti změn dle článku 9.4 výše. Pokud Zákazník Poskytovateli v

uvedené lhůtě oznámení nedoručí, platí, že Zákazník se změnami souhlasí. Toto ustanovení se neuplatní v případě změny vyplývající z dodatečného sjednání doplňkových služeb Zákazníkem po účinnosti Smlouvy.

9.6 Formální změny Podmínek. Úpravu obsahu Podmínek, kterou se nemění obsah závazku, je Poskytovatel oprávněn provést jednostranně bez souhlasu Zákazníka. S ohledem na povahu a rozsah takové úpravy Poskytovatel takové opatření Zákazníkovi oznámí vhodným způsobem. Tyto změny mohou nabyt okamžité účinnosti a nezakládají právo Zákazníka ukončit Smlouvu.

10 POSKYTOVÁNÍ PRODUKTU

10.1 Poskytování Produktu. Poskytovatel na základě Smlouvy poskytuje Zákazníkovi Produkt a Zákazník se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za poskytnutý Produkt, a to vše v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.

10.2 Technické podmínky poskytování Produktu a jejich úprava. Technická specifikace Produktu může být kdykoliv z technologických či komerčních důvodů jednostranně upravena či změněna Poskytovatelem. Aktuální specifikaci a technické podmínky najde Zákazník v Příloze č. 2 (Technické podmínky) těchto Podmínek. Pro vyloučení pochybností se výslovně uvádí, že technická specifikace Produktu obsažená v Příloze č. 2 (Technické podmínky) má výhradně informativní charakter a její obsah nepředstavuje závazek Poskytovatele ani jiný právní základ pro uplatnění jakýchkoliv nároků ze strany Zákazníka.

11 UŽÍVÁNÍ PRODUKTU ZÁKAZNÍKEM

11.1 Obsah Produktu. Součástí Produktu není obsah v něm zobrazovaný. Veškerá práva k obsahu a jeho částem, vč. autorských práv, náleží Zákazníkovi a Poskytovatel za něj nenesе žádnou odpovědnost. Poskytovatel si však vyhrazuje právo smazat jakýkoliv závadný obsah, který by představoval překážku poskytování Produktu.

11.2 Předání obsahu. Poskytovatel může předávat obsah Zákazníka (v režimu „Otevřených dat“) na další informační portály, pro lepší zajištění komunikace s uživateli.

11.3 Součinnost. Zákazník je povinen poskytnout Poskytovateli nezbytnou součinnost při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy. Zákazník je povinen zajistit spolupráci příslušných zaměstnanců Zákazníka či osob spjatých se Zákazníkem pro účely poskytování Produktu Poskytovatelem.

11.4 Odpovědnost Zákazníka. Zákazník bere na vědomí, že v případě, kdy Zákazník nebude plnit řádně a včas své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, Poskytovatel nenesе odpovědnost za poskytovaný Produkt.

11.5 Využívání Produktu ve zkušebním provozu. V případě a po dobu, po kterou Poskytovatel poskytuje Produkt nebo jakoukoli část Produktu zdarma v rámci zkušebního provozu, Zákazník se zdrží vytěžování dat nebo jiného nadměrného využívání Produktu nad rámec toho, co je povoleno bezplatným poskytováním Produktu dle Smlouvy. Poskytovatel si vyhrazuje právo omezit aktivitu Zákazníka v jakémkoli bezplatném Produktu z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 1.0

společnosti Občan plus s.r.o.

Účinné od 29.9.2025

12 PŘERUŠENÍ POSKYTOVÁNÍ PLNĚNÍ

12.1 Pozastavení poskytování plnění. Aniž by tím byla dotčena ostatní práva či nápravné prostředky dle Smlouvy a/nebo právních předpisů, Poskytovatel je oprávněn (zcela nebo částečně) kdykoliv pozastavit poskytování Produktu (a případně doplňkových služeb), a to zejména z následujících důvodů: (i) v případě používání Produktu (nebo doplňkových služeb) Zákazníkem způsobem, které nejsou v souladu se Smlouvou, pokud na to byl Zákazník písemně upozorněn a takové porušení nezhojil ani v poskytnuté třicetidenní (30) lhůtě k nápravě; (ii) v případě prodloužení s platbou za Produkt po dobu delší než třicet (30) dnů; (iii) v případě používání Produktu způsobem, který závažným způsobem ovlivňuje jeho stabilitu nebo bezpečnost; (iv) v případě jakéhokoli podvodného či nezákonného používání Produktu (nebo doplňkových služeb); anebo (v) v případě žádosti a/nebo nařízení orgánu činného v trestním řízení, soudního orgánu nebo jiného státního či regulačního úřadu.

12.2 Doba trvání pozastavení. Poskytovatel omezí veškerá pozastavení na minimum, a pokud to bude přiměřeně možné, pozastavení Zákazníkovi předem oznámí. Poskytovatel je v každém případě oprávněn poskytování Produktu (nebo doplňkových služeb) přerušit až do odstranění závadného stavu ze strany Zákazníka a/nebo odpadnutí objektivní překážky.

12.3 Následky pozastavení. V případě jakéhokoli takového pozastavení nenese Poskytovatel odpovědnost za jakoukoliv újmu, která může mít za následek dané pozastavení nebo z něj může vzniknout. Pozastavení bude mít za následek zesplatnění veškerých částek dlužných Zákazníkem Poskytovateli dle Smlouvy, ať již vyfakturovaných nebo zatím vyfakturovaných. Přerušeni poskytování Produktu dle tohoto článku 12 není považováno za porušení povinností Poskytovatele.

13 PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

13.1 Licence k Duševnímu vlastnictví Poskytovatele. Pokud v rámci plnění dle Smlouvy Poskytovatel poskytne Zákazníkovi takový předmět plnění, který naplňuje znaky autorského díla ve smyslu Autorského zákona, veškerá práva k takovému předmětu plnění zůstávají a náleží Poskytovateli. Pokud je to nezbytné pro užívání Produktu, Poskytovatel uděluje Zákazníkovi nevýhradní, celosvětovou licenci na dobu trvání Smlouvy v rozsahu nezbytném k užívání Produktu dle Smlouvy. Cena za udělení licence je součástí ceny za poskytování Produktu dle Smlouvy. Zákazník není oprávněn licenci poskytnout třetí osobě ani ji zcela nebo zčásti postoupit ani udělit podlicenci.

13.2 Ochrana Duševního vlastnictví Poskytovatele. Zákazník se zavazuje chránit a žádným způsobem nenarušovat práva k Duševnímu vlastnictví Poskytovatele a dalších subjektů, která Poskytovatel zajistil Zákazníkovi k užívání ve spojitosti se Smlouvou. Porušení závazků tohoto článku Podmínek je podstatným porušením Smlouvy.

13.3 Povinnosti Zákazníka při užívání Produktu

13.3.1 Zákaz narušení Produktu. Zákazník se zdrží jakékoliv činnosti, která by narušovala nebo rušila Produkt (nebo servery a sítě, které jsou k Produktu připojeny).

13.3.2 Zakázané nakládání s Produktem. Zákazník nesmí Produkt reprodukovat, kopírovat, provádět reverse

engineering (zpětná analýza) nebo ho dále prodávat za jakýmkoli účelem. Používání Produktu v rozporu s tímto článku 13.3 Podmínek bude považováno za podstatné porušení těchto Podmínek a Poskytovatel má právo ukončit Smlouvu; tím není dotčeno jeho právo na náhradu škody.

13.3.3 Zákaz zneužívání Produktu. Zákazník se zdrží jakékoliv činnosti, která by mohla znamenat zneužití Produktu nebo která by směřovala k obcházení podmínek Produktu nebo jeho částí.

14 ODPOVĚDNOST

14.1 Odpovědnost Poskytovatele. Poskytovatel odpovídá za škodu a nemajetkovou újmu v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku.

14.2 Maximální výše odpovědnosti. Úhrnná újma (škoda), která by mohla Zákazníkovi vzniknout jako následek porušení povinností daných Smlouvou, nepřekročí částku uhrazenou nebo splatnou Poskytovateli za Produkty poskytnuté Poskytovatelem během dvanácti (12) měsíců bezprostředně předcházejících vzniku škody. Omezení podle tohoto článku neomezuje povinnost Stran nahradit újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

14.3 Rada. Veškeré konzultace se zákazníky, ani poskytovaná technická podpora produktů není považována za radu ve smyslu § 2950 OZ.

14.4 Odpovědnost v případě zkušebního provozu. V případě a po dobu, po kterou je Produkt poskytován ve zkušebním provozu, nenese Poskytovatel odpovědnost za žádnou škodu ani jinou újmu vzniklou Zákazníkovi v souvislosti s takovým poskytováním Produktu, ledaže by taková újma byla způsobena úmyslně nebo v důsledku hrubé nedbalosti.

15 VYŠŠÍ MOC

15.1 Oznámení Vyšší moci. V případě, že některou ze Stran ovlivní událost Vyšší moci, oznámí tato Strana neprodleně tuto skutečnost, její povahu a rozsah druhé Straně.

15.2 Odpovědnost z důvodu Vyšší moci. Žádná ze Stran neodpovídá druhé Straně z důvodu zpoždění s plněním nebo neplnění jakéhokoli ze svých závazků plynoucích ze Smlouvy do takové míry, v jaké toto zpoždění nebo neplnění bylo způsobeno zásahem Vyšší moci, o němž Strana řádně informovala druhou Stranu, a termín plnění takového závazku bude přiměřeně prodloužen.

15.3 Ukončení Smlouvy. V případě, že takový zásah Vyšší moci přetrvává po nepřetržitou dobu delší než jeden (1) měsíc, Strany v dobré víře zahájí jednání za účelem zmírnění jeho vlivu nebo nalezení alternativního řešení, které bude spravedlivé a přiměřené. Pokud takové alternativní řešení nebude nalezeno nejpozději sto dvacet (120) kalendářních dní po dni, kdy zásah Vyšší moci nastal, může být dotčená Smlouva ukončena tou Stranou, která nebyla postižena Vyšší mocí, s účinností po doručení písemné výpovědi Vyšší mocí postižené Straně. Takové ukončení Smlouvy neovlivní práva Stran související s jakýmkoli porušením, k němuž došlo během zásahu Vyšší moci nebo před ukončením příslušné Smlouvy.

16 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VERZE 1.0

společnosti Občan plus s.r.o.

Účinné od 29.9.2025

- 16.1 Reference Zákazníka.** Poskytovatel je oprávněn při nabídce svých produktů uvádět označení Zákazníka jako reference na vlastní produkty, a to včetně uvádění referencí v propagačních materiálech či jiných veřejně dostupných forem.
- 16.2 Hromadné emaily.** Poskytovatel je v rámci své činnosti oprávněn na základě navázaného obchodního vztahu svým Zákazníkům zasílat hromadné emaily s informačním nebo obchodním obsahem.
- 16.3 Rozhodné právo.** Smlouva a právní vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem České republiky. Veškeré případné spory vzniklé a související se Smlouvou budou rozhodovány příslušným soudem České republiky.
- 16.4 Vzdání se práv.** V případě, že některá ze Stran nebude vynucovat dodržení jakéhokoliv ustanovení Smlouvy, ať už trvale nebo dočasně, nebude takové jednání této Strany za žádných okolností vykládáno jako vzdání se tohoto práva této Strany.
- 16.5 Oddělitelnost.** V případě, že některé z ustanovení Smlouvy bude prohlášeno nebo považováno za neplatné nebo nezávazné z jakéhokoliv důvodu, jeho neplatnost neovlivní platnost ani závaznost ostatních ustanovení Smlouvy, pokud neplatnost příslušné části zásadně nezmění předmět plnění dle Smlouvy. V takovém případě Strany souhlasí, že nahradí zrušené ustanovení jiným, odpovídajícím ustanovením tak, aby práva a povinnosti Stran nebyly zásadně změněny.
- 16.6 Přílohy.** Nedílnou součástí těchto Podmínek je
- 16.6.1 Příloha č. 1 – Ochrana Dat;** a
- 16.6.2 Příloha č. 2 – Technické podmínky.**

17 ÚČINNOST

Tyto Podmínky jsou účinné od 29.9.2025.

PŘÍLOHA Č. 1 – OCHRANA DAT

1 PŘEDMĚT

- 1.1 Tato příloha tvoří nedílnou součásti aktuálně účinných všeobecných obchodních podmínek Poskytovatele (dále jen „**Podmínky**“). V případě rozporu mezi touto přílohou a Podmínkami mají přednost ustanovení této přílohy, pokud není výslovně stanoveno jinak.
- 1.2 Využívání Produktu Zákazníkem může podléhat požadavkům podle Předpisů ochrany osobních údajů anebo Předpisů kybernetické bezpečnosti v souladu s článkem 8.1 Podmínek.
- 1.3 Předmětem této přílohy je úprava vzájemných práv a povinností Stran při zpracování osobních údajů a zákaznických údajů, jak jsou definovány dále, které Zákazník předává Poskytovateli v souvislosti s využíváním Produktu, přičemž platí následující:
- 1.3.1 Pro oblast zpracování osobních údajů podle Předpisů ochrany osobních údajů: Tato příloha představuje smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecně nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „**GDPR**“), kterou jsou správce (Zákazník) a zpracovatel (Poskytovatel) povinni uzavřít, a to v písemné formě.
- 1.3.2 Pro oblast kybernetické bezpečnosti podle Předpisů kybernetické bezpečnosti: Tato příloha zohledňuje nezbytné závazky Poskytovatele v oblasti kybernetické bezpečnosti, včetně bezpečnostních opatření týkajících se ochrany údajů poskytnutých Zákazníkem v souvislosti s užíváním Produktu. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že tyto závazky Poskytovatele, včetně zavedených a udržovaných bezpečnostních postupů, opatření a politik, zajišťují úroveň ochrany odpovídající rizikům spojeným s jeho údaji, jakož i jeho vlastní bezpečnostní politice a dalším požadavkům na ochranu údajů a kybernetickou bezpečnost.
- 1.4 Poskytovatel zpracovává osobní údaje a zákaznické údaje pouze na základě zdokumentovaných pokynů Zákazníka. Tato Smlouva představuje úplné a konečné pokyny Zákazníka Poskytovateli ke zpracování osobních údajů a zákaznických údajů. Veškeré dodatečné nebo upravené pokyny musí Zákazník vydat písemně.
- 1.5 Poskytovatel bude Zákazníka informovat v případě, že podle názoru Poskytovatele porušuje určitý pokyn ustanovení (i) GDPR nebo jiných Předpisů ochrany osobních údajů, které se vztahují na Poskytovatele jako zpracovatele údajů; anebo (ii) Předpisů kybernetické bezpečnosti. Poskytovatel nemá povinnost provádět komplexní právní přezkum ani plnit pokyny v rozporu s právními předpisy.

2 TYPY CHRÁNĚNÝCH ÚDAJŮ A KATEGORIE SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

- 2.1 Zpracováním osobních údajů a zákaznických údajů, jak jsou definovány níže, se rozumí zejména jejich shromažďování, ukládání na technické nosiče, používání, třídění nebo kombinování v rozsahu nezbytném pro zajištění řádného poskytování Produktu.
- 2.2 Osobními údaji (dále jen „**osobní údaje**“) se rozumí osobní údaje ve smyslu GDPR, tedy takové údaje, které identifikují nebo mohou identifikovat fyzickou osobu. Poskytovatel zpracovává pouze takové osobní údaje, které Zákazník předá v souvislosti s využíváním Produktu, a dále údaje, které mohou uživatelé portálu Zákazníka (Produktu) sami nahrát či

zasílat.

- 2.3 Zákaznickými údaji (dále jen „**zákaznické údaje**“) se rozumí veškeré údaje, které Poskytovatel obdrží od Zákazníka nebo jeho jménem za účelem poskytování Produktu nebo v souvislosti s jeho používáním ze strany Zákazníka, včetně všech textových, zvukových, obrazových či video souborů. Pro vyloučení pochybností se zákaznickými údaji nerozumí osobní údaje.
- 2.4 Poskytovatel zpracovává v rámci poskytování Produktu údaje veškerých osob (subjektů údajů z hlediska ochrany osobních údajů), jejichž údaje budou poskytnuty. Jedná se zejména o zaměstnance Zákazníka a další osoby, jejichž údaje mohou být Poskytovateli zpřístupněny.
- 2.5 V případě, že Zákazník poskytne Poskytovateli nebo Poskytovateli budou v souvislosti s poskytováním Produktu zpřístupněné jiné osobní údaje či zákaznické údaje, je Poskytovatel povinen zpracovávat a chránit i tyto osobní údaje či zákaznické údaje přiměřeně v souladu s požadavky vyplývajícími z této přílohy.

3 VÝKON PRÁV SUBJEKTU ÚDAJŮ

- 3.1 Poskytovatel v rámci poskytování Produktu nevyřizuje jakékoliv žádosti subjektů údajů ani nezajišťuje jiný výkon jejich práv, a to ani v souvislosti s osobními údaji anebo zákaznickými údaji zpracovávanými při poskytování Produktu. Výkon všech žádostí subjektů údajů souvisejících s osobními údaji anebo zákaznickými údaji zpracovávanými při poskytování Produktu vyřizuje Zákazník sám.
- 3.2 V případě, že Zákazník vyžaduje další součinnost Poskytovatele nad rámec poskytovaných nástrojů, zavazuje se Poskytovatel na základě jeho písemné žádosti poskytnout Zákazníkovi nezbytnou součinnost. Součinnost Poskytovatele při výkonu práv subjektů údajů a při plnění dalších povinností Zákazníka poskytne Poskytovatel za úplat, dle aktuálního ceníku Poskytovatele (dále jen „**Ceník**“).
- 3.3 V případě, že pro zajištění součinnosti Poskytovatele bude vyžadována součinnost dalších stran (např. dalších zpracovatelů), Strany se písemně dohodnou na výši případných dodatečných nákladů před poskytnutím takové součinnosti. Zákazník není povinen hradit jakékoli náklady, které předem neodsouhlasil.
- 3.4 V případě, že se subjekt údajů obrátí se svou žádostí o uplatnění svých práv na Poskytovatele, Poskytovatel se zavazuje tuto žádost bez zbytečného odkladu předat Zákazníkovi. Poskytovatel informuje subjekt údajů o tom, že jeho žádost byla předána Zákazníkovi a dále s ním bude komunikovat Zákazník napřímo.

4 SOUČINNOST POSKYTOVATELE A VÝMAZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Zákazníkovi nezbytnou součinnost při zajišťování povinností podle Předpisů ochrany osobních údajů (článků 32 až 36 GDPR) a Předpisů kybernetické bezpečnosti. Poskytovatel se zejména zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření dle článku 5 této přílohy.
- 4.2 Poskytovatel má zaveden nástroj na sledování a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí. Kybernetickou bezpečnostní událostí je událost, která může

PŘÍLOHA Č. 1 – OCHRANA DAT

způsobit narušení bezpečnosti informací v informačních systémech nebo narušení bezpečnosti služeb anebo bezpečnosti a integrity sítí elektronických komunikací. Poskytovatel umožní Zákazníkovi na jeho žádost zpřístupnění vzdáleně všech událostí týkajících se Zákazníka. V takovém případě Poskytovatel nové události zpřístupní Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po vzniku události, nejpozději však do 24 hodin.

4.3 Poskytovatel se zavazuje Zákazníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72 hodin od okamžiku, kdy se o porušení zabezpečení údajů Zákazníka dozvěděl, oznámit toto porušení zabezpečení osobních údajů či zákaznických údajů na straně Poskytovatele a, pokud je to možné, poskytnout mu potřebné informace o takovém porušení zabezpečení údajů (včetně popisu povahy daného případu porušení zabezpečení, kategorie a přibližného počtu dotčených subjektů). Jámile je řešení porušení zabezpečení údajů uzavřeno, Poskytovatel informuje Zákazníka o přijatých opatřeních.

4.4 Poskytovatel se dále zavazuje na vyžádání dodat Zákazníkovi (i) podklady nezbytné pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů dle článku 35 GDPR při zpracování prováděného prostřednictvím díla ve struktuře stanovené dozorovým orgánem, včetně zejména podkladů dle článku 35 odst. 7 písm. d) GDPR; jakož i (ii) jiné informace nezbytné k plnění povinností Zákazníka vyplývajících z Předpisů kybernetické bezpečnosti. Pokud si Zákazník nevyžádá jiný způsob doručení, postačí, aby Poskytovatel tyto podklady a informace poskytl e-mailem. Za poskytnutí podkladů, které si Zákazník vyžádá pro tyto účely, je Poskytovatel oprávněn vyžadovat úplaty v souladu s Ceníkem.

4.5 Na základě rozhodnutí Zákazníka budou po skončení poskytování Produktu souvisejících se zpracováním osobních údajů a zákaznických údajů veškeré osobní údaje a zákaznické údaje Zákazníka vymazány nebo vráceny. Poskytovatel se tímto zavazuje, že nejpozději do 30 dní po ukončení Smlouvy budou veškeré osobní údaje a zákaznické údaje vymazány (včetně případné anonymizace). O výmazu pořídí Poskytovatel záznam.

4.6 V případě, že Zákazník bude vyžadovat další součinnost Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn vyžadovat úplaty v souladu s Ceníkem.

5 MLČENLIVOST A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1 Poskytovatel se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů a zákaznických údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti Poskytovatele.

5.2 Poskytovatel se zavazuje, že zpracovávání osobních údajů a zákaznických údajů bude zabezpečeno zejména následujícím způsobem:

5.2.1 osobní údaje a zákaznické údaje budou uchovávány v náležitě zabezpečených objektech a místnostech, do nichž budou mít přístup pouze oprávněné osoby Poskytovatele, nebo jeho dodavatelů (subdodavatelů, poddodavatelů);

5.2.2 Poskytovatel zaručuje, že zaměstnanci a případně jiné

oprávněné osoby Poskytovatele, které zpracovávají osobní údaje nebo zákaznické údaje, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a zákaznických údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Poskytovatel zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti;

5.2.3 osobní údaje a zákaznické údaje v elektronické podobě budou uchovávány na zabezpečených serverech nebo na nosičích dat, ke kterým budou mít přístup pouze pověřené osoby na základě přístupových kódů či hesel;

5.2.4 osobní údaje a zákaznické údaje budou pravidelně zálohovány a bude zajištěna schopnost včasné obnovy jejich dostupnosti a přístup k nim v případě bezpečnostních incidentů prostřednictvím vhodných technických prostředků;

5.2.5 bude zajištěno pravidelné testování účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování, včetně penetračních a jiných nezbytných testů pro ověření bezpečnosti sítě;

5.2.6 Poskytovatel má určeného jednoho nebo více pracovníků odpovědných za koordinaci a monitorování pravidel a postupů v oblasti bezpečnosti informací.

5.3 Osobní údaje a zákaznické údaje zpracovávané v rámci poskytování Produktu mohou být zpřístupněné veřejnosti v rámci portálu Zákazníka. Takové zveřejnění osobních údajů či zákaznických údajů nepředstavuje porušení povinností Poskytovatele na zabezpečení osobních údajů dle tohoto článku 5.

5.4 Dodatečná bezpečnostní opatření mohou být specifikována v příslušném Příloze č. 2 (Technické podmínky) Podmínek.

6 PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ DALŠÍM OSOBÁM

6.1 Poskytovatel se zavazuje zajistit dodržování veškerých požadavků na ochranu osobních údajů a zákaznických údajů dle této přílohy všemi dalšími zpracovateli, které Poskytovatel zapojí do zpracovatelských činností při poskytování Produktu.

6.2 Poskytovatel může předávat osobní údaje a zákaznické údaje dalším zpracovatelům osobních údajů, kteří Poskytovateli poskytují servisní a další podpůrné služby. Aktuální seznam dalších zpracovatelů, s jejichž zapojením do zpracovatelských činností Zákazník tímto souhlasí, je dostupný zde: www.obcanplus.cz/sdileniosobnichudaju/.

6.3 Poskytovatel zapojí další zpracovatele pouze za účelem provádění konkrétních činností v rámci zpracování osobních údajů a zákaznických údajů pro Zákazníka, které mohou spočívat zejména v poskytování servisních a dalších podpůrných služeb. Tito další zpracovatelé mohou zpracovávat osobní údaje a zákaznické údaje pouze pro účely provádění činností, pro které byly tyto osobní údaje Poskytovateli poskytnuty, a nesmí zpracovávat osobní údaje a zákaznické údaje pro žádné další účely.

6.4 Zapojení nebo nahrazení dalšího zpracovatele bude považováno za schválené, pokud Poskytovatel o takovém zapojení nebo nahrazení Zákazníka předem informuje a Zákazník nevznese Poskytovateli žádnou písemnou námitku, včetně elektronické formy, do třiceti (30) pracovních dní od předání takové informace.

6.5 Poskytovatel nebude předávat údaje Zákazníka mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru.

PŘÍLOHA Č. 1 – OCHRANA DAT

- 6.6** Pokud by Poskytovatel předával osobní údaje a zákaznické údaje mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, zavazuje se tak činit pouze na základě dostatečných záruk a v souladu s mechanismy GDPR pro předávání osobních údajů do třetích zemí, např. prostřednictvím standardních smluvních doložek podle rozhodnutí Evropské Komise 2010/87/EU nebo standardních ochranných doložek podle článku 46 („standardní doložky o ochraně osobních údajů“). V takovém případě Zákazník tímto opravňuje Poskytovatele, aby uzavřel takové standardní doložky o ochraně údajů (případně jiný obdobný dokument zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů), a to jménem Zákazníka a na jeho účet.
- 6.7** V případě, že Poskytovatel bude předávat osobní údaje anebo údaje Zákazníka mimo území Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru dle článku 6.6, Poskytovatel o takovém předávání předem informuje. Zákazník má právo vznést proti takovém předávání písemné námitky (včetně elektronické formy), a to do třiceti (30) pracovních dní od předání takové informace.
- 6.8** V případě námitek ze strany Zákazníka podle článku 6.4 nebo podle článku 6.7 bude Zákazník Poskytovatele podrobně informovat o důvodech těchto námitek. Po námitce může Poskytovatel dle vlastního uvážení
- 6.8.1** navrhnout jiného zpracovatele namísto odmítnutého dalšího zpracovatele; nebo
- 6.8.2** učinit kroky potřebné k vyřešení obav vyjádřených Zákazníkem, které odstraní námitky Zákazníka.
- 6.9** V případě, že možnosti podle článku 6.8 nejsou přiměřeně k dispozici, ani nebyla námitka vyřešena jinak a požadavky Zákazníka znesnadní nebo znemožní Poskytovateli plnit jeho smluvní závazky, může Poskytovatel ukončit Smlouvu, na základě které dochází k poskytování Produktu zcela nebo zčásti, a to bez výpovědní lhůty.
- 6.10** V případě, že Poskytovatel obdrží právně závaznou žádost orgánu (včetně cizozemského orgánu) o zpřístupnění nebo předání osobních nebo zákaznických údajů, Poskytovatel:
- 6.10.1** odkáže tohoto žadatele na Zákazníka nebo o takové žádosti Zákazníka bezodkladně informuje, nezakazují-li to účinné a aplikovatelné právní předpisy;
- 6.10.2** přezkoumá zákonnost žádosti orgánu (včetně cizozemského orgánu) o zpřístupnění nebo předání osobních nebo zákaznických údajů, zejména provede právní posouzení, ze kterého bude vyplývat, zda žádost orgánu (včetně cizozemského orgánu) má proveditelný, aplikovatelný a platný právní základ, je právně závazná a rozsah poskytovaných nebo zpřístupňovaných osobních údajů nebo zákaznických údajů je přiměřený žádosti. Poskytovatel uchová záznam o právním posouzení žádosti alespoň pět (5) let od jeho vyhotovení pro účely kontroly nebo ho prokazatelně předá Zákazníkovi.
- 6.11** Poskytovatel je oprávněn předat osobní údaje a zákaznické údaje orgánu (včetně cizozemského orgánu) podle článku 6.10 pouze, pokud z právního posouzení podle článku 6.10.2 vyšlo, že žádost orgánu (včetně cizozemského orgánu) má proveditelný a platný právní základ, je právně závazná a rozsah poskytovaných nebo zpřístupňovaných osobních údajů nebo zákaznických údajů je přiměřený účelu žádosti.

- 7.1** Poskytovatel splňuje a dodržuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001 a má zavedena bezpečnostní opatření podle ČSN EN ISO/IEC 27002, dále rozšířená o požadavky normy ČSN ISO/IEC. Poskytovatel zpřístupní Zákazníkovi na základě jeho písemného požadavku veškeré informace potřebné k prokázání dodržování povinností stanovených Předpisy ochrany osobních údajů (zejména v článku 28 GDPR), Předpisy kybernetické bezpečnosti anebo jinými předpisy či normami v oblasti informační bezpečnosti. Poskytovatel na základě písemné žádosti Zákazníka zejména předloží auditní zprávy k certifikaci dle norem ČSN EN ISO/IEC 27001 nebo ČSN ISO/IEC 27017, jež prokazují zavedení bezpečnostních opatření v souladu s uvedenými normami.
- 7.2** Na základě písemné žádosti Zákazníka o provedení auditu Poskytovatele bude jmenován nezávislý auditor dle vzájemné dohody Stran, který bude zavázán povinností mlčenlivosti. Na základě provedení auditu obdrží Zákazník vyhotovenou auditorskou zprávu. Náklady na provedení auditu a vyhotovení auditorské zprávy nese Zákazník.

8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Doba trvání zpracování a ochrana údajů.** Osobní údaje a zákaznické údaje budou zpracovány po dobu poskytování Produktu. Povinnosti Poskytovatele týkající se zabezpečení a ochrany osobních údajů a zákaznických údajů zanikají až okamžikem jejich úplného vymazu dle článku 4.5 této přílohy.
- 8.2 Platby.** V případě, že Zákazník bude požadovat poskytnutí dalších služeb nad rámec této přílohy (včetně poskytnutí další součinnosti či podkladů), bude se poskytování takových služeb Poskytovatele řídit Ceníkem.
- 8.3 Úplná dohoda.** Tato příloha představuje úplnou dohodu mezi Stranami ohledně ochrany a zpracování osobních údajů a zákaznických údajů v souladu s Předpisy ochrany osobních údajů anebo Předpisy kybernetické bezpečnosti a nahrazuje jakékoliv předchozí písemné nebo ústní dohody či smlouvy uzavřené mezi Stranami týkající se ochrany anebo zpracování osobních údajů nebo zákaznických údajů.

PŘÍLOHA Č. 2 – TECHNICKÉ PODMÍNKY

1 PROVOZ	
1.1 Datový prostor	Datový prostor pro Zákazníka na určených serverech Poskytovatele v rozsahu 2 GB (datová kvóta). Neomezený přenos dat (<i>traffic</i>).
1.2 Zálohy	Zálohování dat je zajištěno. Plné zálohy probíhají týdně, rozdílové zálohy každých 12–24 hodin a transakční logy jsou zálohovány v intervalu 5–10 minut. Obnova databáze je možná do libovolného časového bodu v rámci retenční doby 7–35 dní, s možností dlouhodobé archivace (LTR) až na 2 roky.
1.3 Technická podpora	Prostřednictvím emailu, telefonu nebo vzdálené správy (vzdálenou správou se rozumí ovládání počítače Zákazníka zaměstnancem Poskytovatele přes internet, prostřednictvím specializovaného softwaru, se souhlasem Zákazníka, Zákazník má po celou dobu probíhajícího spojení možnost sledovat veškerou činnost připojeného zaměstnance).
1.4 Označování informací	Produkt neumožňuje zákazníkům klasifikovat a označovat své informace a související aktiva.
1.5 Synchronizace času	Synchronizace času je plně zajišťována cloudovou platformou Azure, která spravuje také použití NTP serverů v infrastruktuře, kde je produkt hostován.
1.6 Geografické lokality ukládání dat zákazníka	Údaje Zákazníka jsou ukládány výhradně na území EU.
1.7 Registrace, zrušení registrace a zřízení přístupu uživatele	Provozní informace týkající se registrace, zrušení registrace a správy přístupových práv jsou Zákazníkovi k dispozici v nápovědě.

2 ZABEZPEČENÍ	
2.1 Soulad s požadavky v oblasti bezpečnosti informací	Poskytovatel splňuje požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 27001 a uplatňuje opatření v souladu s ČSN EN ISO/IEC 27002, která jsou dále rozšířena o doporučení dle normy ČSN ISO/IEC 27017.
2.2 Vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem	Poskytovatel přijímá technická a organizační opatření za účelem zabezpečení poskytování Produktu a ochrany zákaznických údajů. Zákazník nese plnou odpovědnost za zabezpečení na své straně, včetně řízení přístupu k Produktu; Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoli škody, ztráty či narušení bezpečnosti vzniklé v důsledku nedostatečného zabezpečení nebo nesprávné správy přístupů ze strany Zákazníka.
2.3 Šifrování	Poskytovatel chrání údaje Zákazníka šifrováním při přenosu a v uložiscích.
2.4 Logování	Ke správě logů je využíván Azure Monitor, který je plně spravován cloudovou službou Azure. Přístup k logům mají výhradně oprávněné osoby. Tento přístup je řízen a kontrolován v souladu s přístupovou politikou služby.
2.5 Řízení kapacit	Poskytovatel monitoruje, že zajišťuje dostatečnou kapacitu zdrojů, a to jak technických, tak lidských, s cílem předcházet incidentům bezpečnosti informací způsobeným jejich nedostatkem.
2.6 Správa a řízení technických zranitelností	Poskytovatel zajišťuje správu technických zranitelností v systémech, službách a aplikacích, které používá. Poskytovatel Zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti zpřístupní informace o správě a řízení technických zranitelností, které mohou mít dopad na poskytování Produktu.
2.7 Likvidace údajů Zákazníka	Poskytovatel používá standardní procesy odvětví k odstranění údajů Zákazníka, když již nejsou potřeba.
2.8 Řízení autentizačních informací Zákazníka	Uživatelská hesla Zákazníka jsou uchovávána a chráněna (šifrována) v souladu s bezpečnostními pravidly Poskytovatele. Hesla jsou ukládána odděleně.
2.9 Omezení přístupu k informacím	K údajům Zákazníka mají přístup pouze pověřené osoby Poskytovatele (administrátor IT). Veškeré přístupy a úkony takové pověřené osoby (administrátora IT) jsou systematicky zaznamenávány a logovány v souladu s bezpečnostní pravidly Poskytovatele. Pověřená osoba (administrátor IT) není oprávněna žádným způsobem upravovat, měnit či jiným podobným způsobem zasahovat do obsahu zákaznických údajů.